

0004695-65.2014.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... não está envolvido na quadrilha de tráfico e de associação ao tráfico. Afirma que sua esposa e seu filho também não estão envolvidos em nenhum tráfico de drogas (fls. 2729/2730).

Em Juízo, o corréu ADEMÍLSON aduziu que é inocente. Pelo que soube, 'caiu' uma caminhonete com entorpecente no Posto Tucuman na posse de NATHAN, e depois desse fato, houve uma escuta que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004695-65.2014.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004695-65.2014.8.26.0047 - 2014/000966

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Amancio Camilo, Jair Luis da Silva, Marcio Faber Soares, RONALDO DA COSTA FREITAS, ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO, Celso Benedito Varela, MARCIO JOSE VARELLA, WAGNER EDUARDO ALBINO, MAIRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, ANDREIA CRISTINA DIAS SANCHES e Luciana dos Santos Avelino

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior

Vistos.

1.Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa fixar a responsabilidade de 37 denunciados (fls. 011/124i).

Em razão do número excessivo de acusados, o feito foi desmembrado, visando maior celeridade à tramitação processual, permanecendo nestes autos os corréus ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, AMÂNCIO CAMILO, MÁRCIO FABER SOARES, LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, RONALDO DA COSTA FREITAS, MÁRCIO JOSÉ VARELLA, JAIR LUÍS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO, GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, ANDREIA CRISTINA DIAS SANCHES, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO e CELSO BENEDITO VARELLA (fls. 3878/3879).

ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, vulgo 'Missinho', 'Veinho', 'Missio', qualificado a fls. 2729/2730, foi denunciado como incurso no art. 35, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e por 14 vezes, no art. 33, caput, também da Lei nº 11.313/06, cinco delas c.c. o art. 40, VI, do mesmo diploma legal, uma delas c.c. 40, V, do mesmo corpo normativo (subitem 3.1. até 3.14. da denúncia).

AMÂNCIO CAMILO, apelido 'Véio', qualificado nos autos à fl. 4042, foi denunciado como incurso no art. 35 e, por uma vez, no art. 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.4. da denúncia).

MÁRCIO FABER SOARES, vulgo 'Fedô' e 'Gordão', qualificado nos autos - fl. 4228, foi

denunciado como incurso no art. 35 c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e, por 2 vezes, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.1. e 3.2. da denúncia).

LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, qualificada nos autos à fl. 4038, foi denunciada como incurso no art. 35 c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e, por 3 vezes, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal, uma delas c.c. o art. 40, V, e outra c.c. o art. 40, III, da Lei 11.343/06 (subitem 3.1., 3.3. e 3.13. da denúncia).

RONALDO DA COSTA FREITAS, vulgo 'Matão' ou 'Compadre', qualificado nos autos fl. 4109, foi denunciado como incurso no art. 35 e, por uma vez, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.1 da denúncia).

MÁRCIO JOSÉ VARELLA, qualificado à fl. 4199, e CELSO BENEDITO VARELLA, vulgo 'Portuga', qualificado à fl. 4198, foram denunciados como incursos no art. 35 e, por uma vez, no art. 33, caput, ambos c.c. o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.11. da denúncia).

JAIR LUÍS DA SILVA, vulgo 'Negão' e 'Neguinho', qualificado nos autos à fl. 4040, e WAGNER EDUARDO ALBINO, apelidos 'Vague' e 'Vaguinho', qualificado nos autos à fl. 4043, foram denunciados como incursos no art. 35, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e, por 7 vezes, no art. 33, caput, três delas c.c. o art. 40, VI, ambos do mesmo diploma legal, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.2. e 3.5. a 3.10. da denúncia).

GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, qualificada à fl. 4039, como incurso no art. 35, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e, por uma vez, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, todos da mesma norma, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.10. da denúncia).

ANDRÉIA CRISTINA DIAS SANCHES, qualificada à fl. 4041, foi denunciada como incurso no art. 35, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e, por uma vez, no art. 33, caput, do mesmo diploma legal, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.14. da denúncia).

MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, qualificada à fl. 2665, e ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO, vulgo 'Baixinho' e 'Abacate', qualificado nos autos à fl. 4139, foram denunciados como incursos no art. 35 e, por uma vez, no art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal (subitem 3.1. da denúncia).

Consta, na denúncia que, pelo menos desde o ano de 2014, nesta cidade e Comarca de Assis/SP, ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, ANDRÉIA CRISTINA DIAS SANCHES, AMÂNCIO CAMILO, MÁRCIO FABER SOARES, LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, ADEVANIR FABER, EDUARDO SANCHES CONSTANTINO, ALEX NATAL GOMES DA SILVA, LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO, SÍLVIA CRISTINA LEANDRO, ELIZA CRISTINA DANIEL CARLOS, ROSILENE NUNES, RONALDO DA COSTA FREITAS, MICHELI CLAUDINO BANHEZA, NATHAN JUNIOR AZEVEDO FERNANDES, ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO, JOEL RIBEIRO DA SILVA, VANDERLEI ANTONIO FIGUEIREDO, WILLIANS VICENTE PEREIRA, CELSO BENEDITO VARELLA, MÁRCIO JOSÉ VARELLA, JAIR LUÍS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO, GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO, LUCAS HENRIQUE GONÇALVES, OSVALDO DE JESUS PINHEIRO NETO, AFONSO AUGUSTO LEITE VIANA, FERNANDO DAVID ALBINO, JEFERSON DANILO ALBINO DA SILVA, PABLO DA SILVA OLIVEIRA, JENNIFER DA SILVA BARBOSA, DANILO COLETO DA SILVA, MARCOS EDUARDO GOMES GARCIA, LUCAS MAURICE MOLICA, EDMAN ALBINO DA SILVA, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, teriam se associado, entre si, e com os adolescentes Celso Benedito Varella Neto, Gustavo Varella Thomas, Alan Willian Pinto, Matheus Felipe Rodrigues Gonçalves de Oliveira, Pedro Henrique dos Santos de Souza e Guilherme Lamartine Dias Sanches, para o fim específico de cometerem crimes de tráfico de drogas - item 1 da denúncia.

Consta, também, na denúncia que, ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, MÁRCIO FABER SOARES, LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, RONALDO DA COSTA FREITAS, MICHELI CLAUDINO BANHEZA, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA e ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO, agindo em concurso de pessoas, teriam contribuído para que, em 23/05/2014, neste município e Comarca, NATHAN JUNIOR AZEVEDO FERNANDES trouxesse do Mato Grosso do Sul e entregasse para ALEX NATAL GOMES DA SILVA, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, 139 (cento e trinta e nove) tabletes de maconha, pesando aproximadamente

198,850 Kg (cento e noventa e oito quilos, oitocentos e cinquenta gramas), e 1 (um) tablete de haxixe, com peso aproximado de 1,030 Kg (um quilo e trinta miligramas) - item 3.1 da denúncia (fl. 82i).

Continua a denúncia, sustentando que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, MÁRCIO FABER SOARES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO teriam concorrido para que, em 04/08/2014, nesta cidade e Comarca, Matheus Felipe Rodrigues Gonçalves de Oliveira tivesse consigo, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, 6 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 15,460 (quinze gramas e quatrocentos e sessenta miligramas) - item 3.2 da denúncia (fl. 89i).

Consta, outrossim, na inicial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES e LUCIANA DOS SANTOS AVELINO teriam concorrido para que MÁRCIO FABER SOARES e SÍLVIA CRISTINA LEANDRO mantivessem em depósito, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal 16 (dezesesseis) tabletas de maconha, pesando o total de 17 Kg (dezesete quilogramas), 13 (treze) porções de crack, com peso total de 1,730 Kg (um quilograma, setecentos e trinta gramas), 1 (uma) porção de crack, pesando 1,355 Kg (um quilograma, trezentos e cinquenta e cinco gramas), e outra porção de crack, pesando 2,165 Kg (dois quilogramas, cento e sessenta e cinco gramas), além de 59 (cinquenta e nove) porções individuais de cocaína, acondicionadas em papelotes, com peso total de 50 g (cinquenta gramas), 1 (uma) porção de cocaína, pesando 0,650 Kg (seiscentos e cinquenta gramas), 4 (quatro) porções (tijolos) de cocaína, totalizando 0,970 Kg (novecentos e setenta gramas) e 2 (duas) porções de cocaína, com peso total de 1,245 Kg (um quilograma, duzentos e quarenta e cinco gramas) - item 3.3 da denúncia (fl. 91i).

Relata a denúncia, ainda, que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES e AMÂNCIO CAMILO, agindo em concurso, teriam concorrido para que VANDERLEI ANTONIO FIGUEIREDO, WILLANS VICENTE PEREIRA e JOEL RIBEIRO DA SILVA, em 09/10/2014, nesta cidade e Comarca, mantivessem em depósito, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, inúmeras porções quebradas de cocaína, com peso total de cerca de 386,960 g (trezentos e oitenta e seis gramas e novecentos e sessenta miligramas) - item 3.4 da denúncia (fl. 94i).

Consta, também, na inicial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO, agindo em concurso, teriam contribuído para que, em 09/11/2014, nesta cidade e Comarca, ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO tivesse em depósito, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, 26 (vinte e seis) porções de crack, pesando aproximadamente 11,280 g (onze gramas e duzentos e oitenta miligramas) - item 3.5 da denúncia (fl. 96i).

Consta, ainda, na exordial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO, teriam concorrido para que, em 18/11/2014, nesta cidade e Comarca, o adolescente Alan Willian Pinto, tivesse consigo, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, 2 (duas) porções de maconha, pesando cerca de 3,290 g (três gramas, duzentos e noventa miligramas) - item 3.6 da denúncia (fl. 98i).

Acrescenta a inicial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO, teriam contribuído para que, em 19/11/2014, nesta cidade e Comarca, LUCAS HENRIQUE GONÇALVES trouxesse consigo, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, 5 (cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 12,100 g (doze gramas e cem miligramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 0,410 g (quatrocentos e dez miligramas) e 3 (três) porções de crack, com peso de 1,370 g (um grama e trezentos e setenta miligramas) - item 3.7 da denúncia (fl. 99i).

Consta, também, na denúncia que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO, teriam concorrido para que, em 25/11/2014, nesta cidade e Comarca, OSVALDO DE JESUS PINHEIRO NETO trouxesse consigo e tivessem em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 16 (dezesesseis) porções de cocaína, pesando, no total, aproximadamente, 7,300 g (sete gramas e trezentos miligramas) - item 3.8 da denúncia (fl. 101i).

Acrescenta a inicial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LUÍS DA SILVA e WAGNER EDUARDO ALBINO teriam concorrido para que, em 03/01/2015, nesta cidade e Comarca, FERNANDO DAVID ALBINO e AFONSO AUGUSTO LEITE VIANA, tivessem, para posterior

entrega a terceiros, sem autorização legal, 121 (cento e vinte e uma) porções de maconha, com peso aproximadamente de 268,010 g (duzentos e sessenta e oito gramas e dez miligramas) e 128 (cento e vinte e oito) porções de cocaína, pensando cerca de 68,200 g (sessenta e oito gramas e duzentos miligramas) - item 3.9 da denúncia (fl. 103i).

Consta, outrossim, na denúncia que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, JAIR LÚIS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO e GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, teriam concorrido para que, em 17/01/2015, nesta cidade e Comarca, o adolescente Pedro Henrique dos Santos de Souza, de apelido 'Pedrinho', estivesse na posse de 17 (dezessete) pedras de crack, 13 (treze) porções de maconha e 32 (trinta e duas) porções de cocaína, e ainda, para que o adolescente Matheus Felipe Rodrigues Gonçalves de Oliveira, vulgo 'Matheuzinho', tivesse consigo 3 (três) porções de maconha, 4 (quatro) porções de cocaína, bem como que ambos os adolescentes mantivessem em depósito uma porção grande e 60 (porções) individuais de maconha e 50 (cinquenta) porções individuais de cocaína, tudo sem autorização legal e para posterior entrega ao consumo de terceiros - item 3.10 da denúncia (fl. 106i).

Continua a denúncia sustentando que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, CELSO BENEDITO VARELLA e MÁRCIO JOSÉ VARELLA teriam concorrido para que, em 21/01/2015, nesta cidade e Comarca, o adolescente Celso Benedito Varella Neto, estivesse na posse de 12 (doze) porções de crack, pesando aproximadamente 57,540 g (cinquenta e sete gramas, quatrocentos e setenta miligramas), para posterior entrega de terceiros, sem autorização legal - item 3.11 da denúncia (fl. 107i).

Consta ainda, na exordial que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, supostamente, concorreu para que, em 30/01/2015, nesta cidade e Comarca, CELSO BENEDITO VARELLA, MÁRCIO JOSÉ VARELLA e Gustavo Varella Thomaz tivessem em depósito,), para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, com peso aproximadamente de 15,440 g (quinze gramas, quatrocentos e quarenta miligramas - item 3.12 da denúncia (fl. 109i).

Relata a denúncia, ainda, que ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES e LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, supostamente, concorreram para que, no dia 31/01/2015, nesta cidade e Comarca, ELIZA CRISTINA DANIEL CARLOS trouxesse consigo, para posterior entrega a terceiros, sem autorização legal, uma porção com peso aproximado de 224,20 g (duzentos e vinte e quatro gramas e duzentos miligramas) de maconha - item 3.13 da denúncia (fl. 111i).

Acrescenta, por fim, a inicial que, em 30/06/2015, neste município e Comarca, ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES e ANDRÉIA CRISTINA DIAS SANCHES, supostamente, tinham em depósito, para posterior entrega de terceiros, sem autorização legal, 2 (duas) porções de maconha, pesando cerca de 23,900 g (vinte e três gramas e novecentos miligramas) - item 3.14 da denúncia (fl. 113i).

Os acusados ADEMILSON TOLEDO SANCHES, MÁRCIO FABER SOARES, LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, RONALDO DA COSTA FREITAS, AMANCIO CAMILO, MARCIO JOSÉ VARELLA, JAIR LUIS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO, GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, ANDRÉIA CRISTINA SANCHES, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO e CELSO BENEDITO VARELLA foram notificados (fls. 3358, 3424, 3419 e 3313) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 3721/3723, 3697, 3726/3727, 3783/3786, 3724/3725, 3751/3755, 3773/3774, 3775/3779, 3863/6868, 3780/3781, 3509/3514, 3922 e 4000/4003), a denúncia foi recebida (fl. 4008).

Em instrução foram inquiridas as testemunhas (fls. 4112/4115, 4163/4180, 4213/4218, 4264, 4278 e 4324v) e os réus interrogados (fls. 4198/4199, 4038/4044, 4109, 4139 e 4228).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, requerendo que seja declarada a revelia da corré MAÍRA, e pugnando pela condenação dos acusados, conforme descrito na exordial (fls. 4460/4556); do d. Defensor do corréu ARIMAR, pela absolvição (fls. 4643/4647); do d. Defensor do corréu RONALDO, preliminarmente, pela nulidade da interceptação telefônica, em virtude de ter sido prorrogada diversas vezes, tendo se estendido por mais de 10 meses, e no mérito, pela absolvição (fls. 4648/4655); do d. Defensor da corré GRAZIELA, preliminarmente pela nulidade da interceptação telefônica, pelo desentranhamento de todas as provas advindas da que determinou a quebra do sigilo telefônica, por ser genérica a

fundamentação, bem como pela nulidade da decisão que prorrogou as interceptações, com determinação de desentranhamento dos diálogos travados nesse período de tempo, e pela inépcia da denúncia, no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena base no mínimo legal (fls. 4656/4683); do d. Defensor do corréu CELSO, pela absolvição, ou, ainda, pelo reconhecimento do princípio da insignificância, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal, pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela fixação de regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direito (4692/4708); do d. Defensor do corréu MÁRCIO JOSÉ, pela absolvição (4710/4712); do d. Defensor da corré LUCIANA, preliminarmente, pela inépcia da denúncia, e pela ilicitude da interceptação telefônica e suas prorrogações, por não observância aos ditames regradados pela Lei nº 9.296/1996, no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime intermediário para cumprimento da pena (4714/4735); do d. Defensor do corréu ADEMILSON, preliminarmente, pela falta de justa causa, em face da não existência da prova da materialidade - ausência de laudos periciais relacionados aos entorpecentes apreendidos, no mérito, pela absolvição (4736/4759); do d. Defensor do corréu WAGNER, pela ilicitude das interceptações telefônicas, em virtude de ter sido prorrogada diversas vezes, tendo se estendido por mais de 10 meses, com a consequente aplicação da 'teoria dos frutos da árvore envenenada', e no mérito, pela absolvição (fls. 4761/4769); do d. Defensor do corréu JAIR e do corréu AMÂNCIO, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da detração processual prevista no art. 387, §2º, do CPP, na fixação de regime prisional (fls. 4780/4787 e 4788/4794); do d. Defensor do corréu MÁRCIO FABER, preliminarmente, pela falta de justa causa, em face da não existência da prova da materialidade - ausência de laudos periciais relacionados aos entorpecentes apreendidos, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da detração processual prevista no art. 387, §2º, do CPP, na fixação de regime prisional (fls. 4795/4809); do d. Defensor da corré ANDRÉIA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da detração processual prevista no art. 387, §2º, do CPP, na fixação de regime prisional (fls. 4810/4825) e do d. Defensor da corré MAÍRA, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como pela concessão da justiça gratuita (fls. 4829/4836). É o relatório.

2. Das preliminares arguidas.

2.1. Da revelia da corré MAÍRA.

Considerando que a ré, apesar de ter constituído advogado (fl. 3515), o que demonstra ciência inequívoca da ação penal, não compareceu às audiências designadas, não tendo sido, portanto, interrogada, e considerando que tal fato ocorreu devido à sua desídia, DECRETO A REVELIA.

2.2. Da alegação de inépcia e ausência de justa causa.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois se configuram preenchidos os requisitos legais, descrevendo-se as situações tidas por antijurídica e os fundamentos jurídicos correlatos, permitindo aos acusados o regular exercício do direito de defesa.

Se à acusação assiste ou não razão, esse é o problema que será enfrentado a seguir. Quanto à alegação de ausência de laudos periciais relacionados aos entorpecentes apreendidos, verifica-se que o d. Promotor de Justiça, ao oferecer a denúncia, mencionou as folhas em que os laudos periciais se encontram, consoante segue:

Subitem 3.1. Laudos periciais nº 240.324/2014 e nº 252.184/2014 (fls. 1837/1839 e 2333/2334) - cf. fl. 83i.

Subitem 3.2. Laudos periciais nº 2.453/2014 e nº 386.862/2014 (fls. 2791/2793) -

cf. fl. 90i.

Subitem 3.3. Laudos periciais de nº 441.850/2014 (fls. 1886/1888) – nº 489.622/2014 (fls. 1889/1891) – nº 441.843/2014 (fls. 1895/1897) – nº 441.858/2014 (fls. 1898/1901) – e nº 452.393/2014 (fls. 1892/1894) – cf. fls. 93i/94i.

Subitem 3.4. Laudos periciais de nº 486.394/2014 (fls. 2389/2390) e nº 503.571/2014 (fls. 2391/2392) – cf. fls. 95i/96i.

Subitem 3.5. Laudos periciais de nº 539.437/2014 (fls. 2396/2397) e nº 554.356/2014 (fls. 1948/1949). – cf. fls. 96i/97i.

Subitem 3.6. Laudo pericial de nº 565.695/2014 (fls. 2094/2095) – cf. fls. 98i/99i.

Subitem 3.7. Laudo pericial de nº 565.848/2014 (fls. 1964/1966) – cf. fls. 99i/101i.

Subitem 3.8. Laudo pericial de nº 578.011/2014 (fl. 1979) – cf. fls. 101i/103i.

Subitem 3.9. Laudo de constatação provisória nº 853/2015 (fl. 1999) – cf. fls. 103i/105i.

Subitem 3.10. Laudo pericial de nº 50.739/2015 (fls. 2110/2112) – cf. fls. 105i/106i.

Subitem 3.11. Laudo pericial de nº 50.646/2015 (fls. 2125/2126) – cf. fls. 107i/108i.

Subitem 3.12. Laudo pericial de nº 63.678/2015 (fls. 2068/2069) – cf. fls. 109i/111i.

Subitem 3.13. Laudo pericial de nº 63.489/2015 (fls. 2082/2083) – cf. fls. 111i/113i.

Subitem 3.14. Laudos periciais de nº 314.565/2015 (fls. 2163/2164) e nº 334.826/2015 (fls. 2663/2664) – cf. fls. 113i/114i.

Não havendo que se falar, portanto, de falta de materialidade, sendo certo que materialidade não se confunde com a prova de autoria.

Rejeito, destarte, as preliminares arguidas.

2.3. Da alegação de ilegalidade da interceptação telefônica.

Em resumo, os d. defensores alegam a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, sustentando ser genérica a fundamentação, bem como a nulidade das decisões que prorrogaram a autorização de interceptação, por diversas vezes, tendo se estendido a interceptação telefônica por mais de 10 meses.

Os autos da interceptação telefônica encontram-se no feito nº 769/2014 (0003649-41.2014.8.26.0047).

Com efeito, consoante se depreende dos autos da interceptação telefônica, ao tempo do pedido das autorizações de interceptação telefônica, considerando os elementos fáticos à disposição da autoridade policial – apurava-se que o tráfico de drogas nesta cidade de Assis/SP, mais precisamente nos bairros Água do Paulista (próximo ao Posto Tucumã) e uma chácara nas proximidades do Bairro San Fernando Valey.

Consoante requerimento formulado pelo d. Delegado, Diante das diligências policiais realizadas no combate aos crimes de tráfico de drogas e de roubo, foram identificados 3 (três) investigados que estão provavelmente no comando do tráfico de drogas nesta cidade de Assis/SP, mais precisamente nos bairros Água do Paulista (próximo ao Posto Tucumã) e uma chácara nas proximidades do Bairro San Fernando Valey, sendo, respectivamente, ADEMILSON TOLEDO SANCHES – vulgo 'MISSINHO', AMANCIO CAMILO, além do alcunhado 'COMPADRE DO PARQUE', este ainda não identificado, conforme Relatório de Investigação 155/2014, como segue:

- Com relação ao crime de tráfico de drogas, a partir do Setor de Inteligência desta CPJ, foram identificados:

- ADEMILSON TOLEDO SANCHES – vulgo 'MISSINHO';
- AMANCIO CAMILO;
- 'COMPADRE DO PARQUE';

As citadas pessoas são suspeitas de realizarem o TRÁFICO DE DROGAS, cuja substância entorpecente é proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul até esta cidade de Assis/SP e região;

Os investigados ADEMILSON e AMANCIO já foram alvos de investigações anteriores da DIG e DISE, inclusive, ambos já foram presos pelos CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS e de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, porém, atualmente estão em liberdade e, segundo consta, em plena atividade ilícita;

Foram identificados 4 (quatro) linhas telefônicas, sendo elas:

- (18) 99762-2903 e (18) 99647-7451 – ambas utilizadas por MISSINHO;
- (18) 99704-0853 – utilizada por AMANCIO;
- (18) 99720-1569 – utilizada por COMPADRE DO PARQUE.

Como se verifica nas pesquisas das F.A.s dos investigados AMANCIO E MISSINHO, as quais são extensas, constata-se a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Ademais, AMANCIO CAMILO possui um filho chamado RENATO AMANCIO, o qual está foragido no Paraguai e/ou Bolívia, já que é PROCURADO pela Justiça Pública, por diversos MANDADOS DE PRISÕES decorrentes das investigações e ações penais pela prática do CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Por fim, não obstante às diligências policiais, ainda não foi possível a identificação do "modus operandi", os "depósitos de drogas", a identificação de demais autores e coautores, motivo pelo qual as interceptações são imprescindíveis para auxílio nas investigações.

Assim, a autorização da interceptação das linhas telefônicas informadas deu ensejo, aliás, a inúmeras apreensões de entorpecente e ao ajuizamento da presente ação penal, salientando-se que no início da fase investigatória, na maioria das vezes, não se tem ainda um quadro nítido sobre os acontecimentos, de sorte afirmar-se desde logo todos os indícios ao ajuizamento da ação penal.

Daí porque não se pode desprezar a realização da interceptação como importante prova para a persecução penal, sem prejuízo das demais – prova oral, apreensão de entorpecente, de objetos e outras.

Mais a mais, como é cediço, segundo jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o disposto no art. 5º da Lei nº 9.296/96 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações. Vale ressaltar que nunca é demais lembrar que a Suprema Corte já manifestou entendimento no sentido de que se o sigilo foi quebrado e a prova obtida por meio lícito, isto é, com a devida ordem judicial e considerando que a Constituição Federal proíbe apenas as provas colhidas por meio ilícito e não veda o empréstimo de uma prova lícitamente apurada, há que se deferir o compartilhamento das provas para fins de instruir outro procedimento investigatório (cf. Inq. 2725 QO/SP, rel. Min. Carlos Britto, 25.6.2008).

In casu, as decisões que deferiram, bem como aquelas que as prorrogaram as interceptações telefônicas encontram-se nos autos de nº 0003649-41.2014.8.26.0047 apensado a esta ação penal, estando devidamente fundamentadas e demonstraram a necessidade da continuidade da medida, especialmente porque o material que estava sendo coletado indicava a real ocorrência das práticas delituosas investigadas. Assim, considerando a necessidade da interceptação telefônica, pois, no tocante ao tráfico de drogas, as pessoas são resistentes no sentido de fornecerem informações, com medo de represálias, e que o tráfico de drogas exerce forte vigilância nas proximidades dos pontos de venda, bem como locais onde as drogas se encontram escondidas, o que dificulta, sobremaneira, a campana nos referidos locais, resta fundamentada a admissão da interceptação, nos termos do art. 2º, Lei 9.296/1996. Ademais, a renovação da interceptação telefônica por prazo superior ao previsto no art. 5º da Lei nº 9.296/96), se deu observando o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida para a investigação, em decisão fundamentada, mormente em virtude da extensão da quadrilha investigada.

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. DURAÇÃO RAZOÁVEL (CERCA DE UM ANO). DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO. VALIDADE DA PROVA. ESCUTAS FEITAS NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FATOS OCORRIDOS EM DIVERSOS LOCAIS.

INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA DE DADOS. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a posterior declinação de competência do Juízo não tem o condão de, só por si, invalidar a prova colhida mediante interceptação telefônica, em procedimento cautelar pré-processual, ordenado na fase investigatória por decisão devidamente fundamentada e em respeito às exigências legais, ainda mais se os fatos se desenrolavam em diversos locais, de sorte que, até então, aquele Juízo era o competente para tal ato.

2. É possível a renovação sucessiva de interceptações telefônicas, já que o prazo de 15 dias, previsto no art. 5º da Lei n.º 9.296/96, é prorrogável por igual período, quantas vezes for necessário, devendo-se observar, contudo, o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida para a atividade investigatória, comprovada concretamente em decisão fundamentada. Precedentes do STJ e do STF.

Na espécie, tais pressupostos foram respeitados, pelo que não há falar em ilegalidade das prorrogações de interceptação telefônica, que perduraram por aproximadamente um ano, prazo razoável, face às peculiaridades do caso: complexa organização criminosa, que atuava em prejuízo do Sistema Financeiro Nacional.

3. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de ser legal, ex vi do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96, a interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, se for realizada em feito criminal e mediante autorização judicial, não havendo qualquer afronta ao art. 5º, XII, da CF.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento (cf. STJ, Recurso em Habeas Corpus nº 25.268 (2009/0011646), Relator o eminente Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), j. em 27/3/2012).

Portanto, lícita e regular a interceptação telefônica.

Destaca-se que, in casu, a interceptação telefônica não é a única prova produzida, já que não se podem desprezar as apreensões de entorpecente realizadas e a prova oral produzida durante a instrução, mormente os testemunhos dos policiais que participaram das investigações.

2.4. Do mérito.

A materialidade é sustentada pelos autos de interceptação telefônica (fls. 441/1083), relatório final (fls. 2815/2897), relatório de serviço (fls. 1239/1551), pelos autos de busca e apreensão (fls. 1084/1093, 1747/1748, 1749/1750, 1751/1752, 1753/1754, 1755/1756, 1759/1760, 1761/1762, 1763/1764, 1765/1766, 1767/1768, 1769/1770, 1771/1772, 1773/1774 1779/1780 e 2699/2719), bem como pelos laudos periciais (fls. 1886/1888, 1889/1891, 1892/1894, 1895/1897, 1898/1901, 1949, 1964/1966, 1999, 2068/2069, 2110/2112, 2125/2126, 2163/2164, 2389/2390, 2391/2392, 2396/2397, 2495/2498, 2499/2504, 2505/2507, 2508/2514, 2516/2524, 2525/2528, 2529/2532, 2533/2536, 2537/2539, 2540/2543, 2544/2548, 2549/2551, 2552/2554, 2555/2558, 2731/2736, 2791, 2972/2793 e 4397/4398).

Na fase policial o acusado ADEMILSON, em uma primeira oportunidade, calou-se (fl. 1632), tendo aduzido, em aditamento, que tem o apelido de 'Missinho', já foi preso por tráfico de drogas e já cumpriu sua pena. É casado com Andreia Cristina Dias Sanches. Possui quatro filhos, sendo que três deles é com Andréia, e um deles é Guilherme Lamartine Dias Sanches. A família reside na Chácara San Rafael, no bairro Água dos Paulistas, neste município de Assis, mais precisamente atrás do Posto Tucuman. Após ter saído da prisão, estava trabalhando de pedreiro. Sua esposa trabalha na Escola Municipal Bambalalão. Seu filho Guilherme estava trabalhando com o interrogado. Indagado sobre as linhas nº 18-99762-2903, 18-99647-7451 e 18-99778-8313, afirma que a primeira estava cadastrada em seu nome, a segunda, não se recorda, e a terceira não estava cadastrada em seu nome, portanto, recordando-se que utilizava a primeira e a terceira linha, sendo que não se recorda que sua esposa e seu filho tenham utilizado tais linhas, já que eram do interrogado. Sobre Ronaldo da Costa Freitas e Michele Claudino Banheza, sendo que esta é esposa de Ronaldo, afirma que conhece Ronaldo já faz cerca de 12 anos, possuía negócios de compra e venda de carros, sendo que, às vezes, ficou devendo para o mesmo e vice-

versa. Informa que não houve negociação de drogas com o citado casal. Sobre Nathan Junior Azevedo Fernandes, 'Gordinho', afirma que o conheceu já fazia algum tempo, quando ele teve problemas com um caminhão de Ronaldo, quando passava por Assis, e o outro contato foi um pouco antes do dia da prisão dele com drogas. Tal carregamento de drogas não era do interrogado, bem como não sabe de quem era o tal carregamento. Sobre Alex Natal Gomes da Silva, 'Canu', o interrogado também o conhecia, uma vez que ele trabalhava de entregador para um depósito de materiais de construção, tendo sido preso juntamente com Nathan. Sobre Márcio Faber Soares, 'Fedo', também o conhecia diante de negócios de compra e venda de veículos, bem como diante de uma reforma de uma casa de citada pessoa. Não possuía nenhum negócio com Márcio relativo a tráfico de drogas. Tem conhecimento que Márcio foi preso no final do ano passado e afirma que não possuía nenhuma participação no laboratório de refino de drogas, motivo da prisão de Márcio. Sobre Amâncio Camilo, informa que também o conhecia, uma vez que comprou uma propriedade rural dele, situada no município de Platina, de dois alqueires. Além disso, faz cerca de um ano que entraram em sociedade de plantão de mandioca em Platina, e quando estava reformando uma residência em Assis, repassou a ele algumas telhas velhas da construção. Não tem conhecimento e não possui nenhuma participação de tráfico de drogas com Amâncio. Sobre o veículo Gm/Silverado de cor preta, placas CNZ-5551, afirma que era de sua propriedade e por intermédio de Ronaldo, vendeu para Rafael da Costa Freitas, não se recordando a data, acreditando que tenha sido no início do ano passado. Sobre a apreensão do referido veículo com 'Gordinho' e 'Canu', no dia da prisão deles, afirma que ficou sabendo quase que na hora dos fatos, uma vez que estava a cerca de 50 metros do local, já que estava trabalhando no Posto Tucuman. Afirma que não está envolvido na quadrilha de tráfico e de associação ao tráfico. Afirma que sua esposa e seu filho também não estão envolvidos em nenhum tráfico de drogas (fls. 2729/2730).

Em Juízo, o corréu ADEMÍLSON aduziu que é inocente. Pelo que soube, 'caiu' uma caminhonete com entorpecente no Posto Tucuman na posse de NATHAN, e depois desse fato, houve uma escuta que constou o nome do interrogado. A caminhonete era do acusado, que havia vendido para Rafael, irmão do corréu RONALDO, no Mato Grosso. Esteve no Posto Tucuman, pois estava trabalhando na construção de três transportadoras e um sobrado de dois andares para o dono do estabelecimento. Disse que NATHAN foi até o posto pedir indicação de um mecânico, sendo que o interrogado estava ocupado e não pode ajudá-lo. Sendo assim, NATHAN se dirigiu até o posto, momento em que chegou o corréu MÁRCIO 'Fedô' para pagar o interrogado acerca de alguns serviços realizados para ele. O interrogado pediu para MÁRCIO acompanhar o NATHAN até uma oficina, pois o réu não podia sair da obra. Após alguns minutos, quando o acusado estava indo embora do posto, viu NATHAN e ALEX sendo abordados pela polícia, porém seguiu o caminho para ir até a outra obra, localizada atrás do 'Vidro Fort', na Avenida Dom Antônio. Depois de algum tempo, o filho do denunciado telefonou, perguntando se o interrogado iria demorar e, nesse momento, o corréu MÁRCIO 'Fedô' pegou o celular do menino e contou que NATHAN e ALEX tinham sido abordados. Então, o interrogado foi até o Posto Tucuman averiguar o que estava acontecendo. Quando chegou ao Posto, o funcionário do restaurante disse que a caminhonete tinha sido apreendida com drogas e NATHAN tinha sido preso também. Passado um período, os policiais militares invadiram a casa do interrogado, dizendo que estava sendo preso em razão de escuta telefônica. Disse que conhece o corréu JAIR porque esse entregava gás e o acusado trabalhou em uma construção para ele. Comprou um sítio de dois alqueires do corréu AMÂNCIO. Afirma que todos os fatos imputados decorrem da escuta telefônica, por conversas de negócios entre os acusados, mas que não eram relacionadas ao tráfico de drogas. Conhece a corré LUCIANA porque reformou a casa do corréu MÁRCIO 'Fedô', entretanto, nunca entrou em contato direto com ela. Foi coagido pelo Delegado Dr. Marcel Okuma, tendo em vista que o denunciado não iria prestar depoimento na fase policial, porém o delegado ameaçou de prender sua esposa, a corré ANDRÉIA, caso não fizesse. Já foi preso por tráfico de drogas. O adolescente Guilherme Lamartine é o filho do interrogado. Conhece o corréu MÁRCIO FABER 'desde novo', pois moraram na mesma vila. Não sabe dizer por que MÁRCIO estava tão apreensivo com as pessoas olhando, fazendo uma

possível campana, nos diálogos descritos à fl. 737. Não tinha contato com NATHAN. Pediu para um advogado auxiliar as pessoas que tinham sido presas naquela ocasião, pois o corréu RONALDO pediu ajuda para o denunciado, já que a caminhonete ainda estava em nome do irmão do RONALDO. Eduardo Sanches é sobrinho do interrogado. Às vezes o interrogado recebia cheque pré-datado de seus clientes e Eduardo trocava o título para o acusado. Foi até Londrina/PR, em companhia da corré ANDRÉIA, para passear e aproveitou para levar a quantia de R\$ 5.000,00 ao corréu RONALDO, que anteriormente havia emprestado com juros. Conheceu RONALDO em 2003, quando foram presos por tráfico de drogas. 'Canu' trabalhava em uma loja de materiais de construção e, por muitas vezes, entregou materiais na obra em que o interrogado trabalhava. Acredita que tenha emprestado cerca de R\$ 70.000,00 de RONALDO. Às vezes, a esposa do corréu RONALDO, MICHELI, ligava para o interrogado para pedir um pouco do dinheiro devido. Atualmente, não tem mais as anotações referente a esse empréstimo, mas acredita que tinha em sua casa. Reformou a casa do corréu JAIR e vendeu um veículo Passat para ele. A corré MAÍRA é mulher de NATHAN. O interrogado prestou assistência para ela, entregando um gás na casa da corré depois da prisão de NATHAN. Afirma que a droga (maconha) encontrada na casa do interrogado no dia de sua prisão era para consumo pessoal. Não existia hierarquia entre o interrogado e o corréu MÁRCIO FABER, apenas eram amigos de longa data e às vezes um prestava favores para o outro. Os termos usados nas conversas: 'cerca', 'vaca', 'soja', 'milho' entre outros não eram cifrados, mas sim o sentido literal da palavra. Confirma a linha telefônica de nº 99762-2903. É construtor. A corré ANDRÉIA e o filho Guilherme Lamartine nunca se envolveram com nada de ilícito (fl. 4044). Na fase policial o acusado AMÂNCIO não foi ouvido (fl. 1705). Em Juízo, aduziu que a única relação que tem com 'Missinho' é sobre a venda de 'uma terra'. Já foi processado anteriormente por tráfico de drogas. Conhece apenas os corréus ADEMÍLSON e ANDRÉIA. Não conhece o Delegado, Investigadores de Polícia, nem os Policiais Militares. Atualmente fabrica ração para vender. É chamado por 'Véio'. Conhece Roberto Garcia Nino, pois ele morava em Quatá e 'venderam coisas entre si'. O acusado devia dinheiro a 'Nino', motivo pelo qual teve a conversa com 'Lurdinha'. 'Lobeca' tem um sítio próximo à Chácara Bela Vista. Às fls. 16/17 da denúncia e 711/717 dos autos consta um diálogo entre o interrogado e a testemunha Waléria, no qual se referia a um portão que dividia a chácara do réu e de 'Lobeca'. Porém, como 'Lobeca' estava levando mulheres de prostituição no local, o acusado fechou esse portão e avisou para tomarem cuidado para ninguém incriminar 'Lobeca'. Existe um contrato de arrendamento feito pela esposa do acusado com o 'Lobeca' (fl. 4042). Na fase policial o corréu MÁRCIO FABER calou-se (fl. 2578), tendo aduzido em Juízo que possui uma loja de 'R\$ 1,99'. É amásio da corré LUCIANA. Nega que participava de associação criminosa para o fim de tráfico de drogas. O interrogado apenas guardou drogas uma vez e agora está cumprindo a pena. Um indivíduo de nome 'Lincoln', do Bar do Tutu, ofereceu para o acusado guardar drogas na casa de um amigo, porém 'a mulher' não deixou. Logo, o interrogado guardou o entorpecente em uma casa alugada. Afirma que 'Lincoln' ofereceu R\$ 3.000,00 ao acusado em troca da guarda da droga. Depois de 15 dias desse ato, foi preso. Conhece os corréus ADEMÍLSON, LUCIANA, ADEVANIR e ALEX. Disse que não falou sobre 'Lincoln' anteriormente, pois 'Lincoln' ameaçou o acusado de morte. Não tinha conhecimento de que estava sendo monitorado pelo celular. Nega as acusações sobre o tráfico de drogas. ADRIANA era amante do interrogado. Disse que a casa alugada era um tipo de depósito do interrogado. Conheceu o corréu ADEMÍLSON em uma oficina. ADEMÍLSON reformou uma casa do interrogado. Relata que o termo 'esconderijo' usado nos diálogos com LUCIANA era referente ao local onde o réu se escondia da amásia para usar drogas. No período de 2012 a 2013, o acusado era viciado em 'farinha'. Guardava dinheiro dentro da geladeira, para ninguém furtar. 'Canu' era o corréu ALEX e o interrogado comprava carros antigos dele para revender. Afirma que fazia muito 'rolo', portanto comprava tudo o que aparecia (fl. 4228). Na fase policial, a acusada LUCIANA calou-se (fls. 1713), tendo aduzido em Juízo que acredita que teve seu nome associado aos autos porque é mulher do corréu MÁRCIO FABER. Já foi presa por porte de arma. Trabalha como diarista. Na época dos fatos, trabalhava como caixa em um minimercado. Disse que o corréu MÁRCIO foi preso com

SILVIA, porque supostamente tinha um laboratório de drogas em uma casa alugada. Sobre os fatos do dia 14/08, mencionado em fl. 766, disse que como MÁRCIO era 'rolista', costumava ter muitas chaves de carros e motos, inclusive a dessa casa alugada, em um pote, entretanto, nesse dia, o acusado não achou a chave e acusou a denunciada de ter escondido. Acrescentou que o 'esconderijo' era onde o corréu MÁRCIO se escondia para usar drogas. Afirma que interveio para a corré ADRIANA morar na casa alugada, pois MÁRCIO deixava tudo o que comprava dentro do imóvel. Tem conhecimento que o corréu MÁRCIO tinha relação com ALEX, pois esse arrumava os carros que MÁRCIO comprava para revender. 'Missinho' era o responsável por reformar a casa de MÁRCIO. No diálogo de fl. 793, em que a interrogada usava o termo 'remédio', era referente à maconha, pois a acusada também era usuária. Nunca intercedeu para que Rosilene levasse droga para dentro do presídio. Disse que Rosilene usou o cartão do Walmart da interrogada para realizar algumas compras e deixou de pagar. Não se recorda dos diálogos em que dizia um esquema para entrar com drogas no presídio. Não conhece o corréu RONALDO. Afirma que MÁRCIO costumava comprar de tudo, como móveis, celular, carro, moto, ou seja, comprava tudo o que via como oportunidade de 'fazer dinheiro' (fl. 4038).

Na fase policial o acusado RONALDO aduziu que inquirido sobre sua participação no entorpecente apreendido nesta data, fez uso do seu direito de se manifestar somente em Juízo na presença de seu advogado, que será providenciado por sua esposa; que inquirido qual a origem e o destino do entorpecente apreendido fez uso do seu direito de se manifestar somente em Juízo na presença de seu advogado; que inquirido se conhece LUIS DURE TEIXEIRA, afirma não o conhecer; que inquirido sobre a razão de estar nessa cidade, afirma que trabalha como motorista de caminhão para empresas privadas que fazem asfaltamento de vias e portanto saiu de Amambai, ontem, com destino a Ribeirão Preto, local onde se encontraria com um engenheiro da empresa CCB, chamado MILTON, sobre uma proposta de trabalho naquela cidade; que chegaram em MARÍLIA ontem e pernoveram no Hotel CASTRO ALVES; ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO é seu conhecido e somente estava acompanhando o interrogado na viagem; que pediu para que ARIMAR dirigisse o veículo SAVEIRO placa DJG 3893, haja vista que o interrogado não estava em poder de sua carteira de habilitação; que nega ter trocado mensagens com LUIS DURE TEIXEIRA por meio do seu telefone celular; que estava dormindo quando os policiais federais chegaram no hotel, na madrugada de hoje, e o conduziu para essa Delegacia; que não deseja acrescentar mais nenhum fato; que foi preso no ano de 2003, nesta Delegacia, acusado de tráfico de drogas, e que foi condenado, tendo efetivado o cumprimento de pena de um ano e oito meses de prisão (fl. 1113).

Em Juízo o corréu RONALDO aduziu que é motorista. Tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Conhece o corréu ADEMÍLSON, pois o interrogado emprestava dinheiro, com juros, para ele. Conheceu ADEMÍLSON na cadeia, quando estavam presos por tráfico de drogas. MICHELI é esposa do interrogado. Tornou-se amigo do ADEMÍLSON e, em razão do vínculo, passaram a emprestar dinheiro um para o outro. Tem apelido de 'Matão' e 'Compadre'. Conhece apenas o corréu ADEMÍLSON e MICHELI, sua esposa. Costumava ir para Assis/SP, pois o interrogado possui uma empresa de transporte, e buscava cerâmicas em São Paulo/SP. Não se recorda do que disse em fase policial. Não conhece LUIS DURE TEIXEIRA. Não se lembra do telefone de nº 9800-4704. Afirma que a linha nº 9832-2535 era sua. Desconhece os fatos e não tem conhecimento se ADEMÍLSON estava envolvido com o tráfico de drogas. ADEMÍLSON constrói casas e as revende. Costumava jogar boliche. Sabe que ADEMÍLSON tem um rancho, e o interrogado já visitou o local. Afirma que NATHAN comprou a caminhonete do irmão do interrogado. Acredita que emprestou aproximadamente R\$ 80.000,00 para o corréu ADEMÍLSON. ADEMÍLSON entregou cerca de R\$ 5.000,00 para o acusado, em Londrina/PR, referente à dívida. Costumava entregar o dinheiro em espécie para o corréu ADEMÍLSON, e posteriormente o corréu pagava a dívida em depósito na conta da esposa do interrogado (fl. 4109).

Na fase policial o corréu ARIMAR aduziu que reside em Iguatemi/MS e conheceu RONALDO DA COSTA FREITAS na fazenda em que trabalha; que RONALDO é de Amambai/MS, que fica a 70 km de Iguatemi; que RONALDO pediu para que o interrogado viesse até MARÍLIA/SP, dirigindo o veículo VW SAVEIRO, placa DJG 3893, haja vista que RONALDO

estava sem habilitação válida; que o veículo foi disponibilizado por RONALDO; que RONALDO disse que viria até MARÍLIA/SP para conversar com alguém sobre um negócio de pavimentação asfáltica, e retornaria para o Estado do Mato Grosso do Sul hoje mesmo; que chegaram ontem em MARÍLIA/SP e ficaram hospedados no Hotel CASTRO ALVES; que nega envolvimento com o entorpecente apreendido nesta data em poder de LUIS DURE TEIXEIRA, o qual não conhece; que estava dormindo quando os policiais federais chegaram no hotel na madrugada de hoje, portanto não sabe dizer se RONALDO eventualmente telefonou ou trocou mensagem com LUIS; que pelo que sabe RONALDO conversaria com a pessoa sobre a pavimentação de asfalto hoje pela manhã; que nunca foi preso ou processado anteriormente (fl. 1116).

Em Juízo o corréu ARIMAR relatou que é a primeira vez que está sendo processado. Possui 4 filhos. Antes de ser preso, trabalhava em fazendas. Nega que tenha relação com os acusados. Afirma que foi preso com o corréu RONALDO em um Hotel em Castro Alves. Disse que 'eles' (possivelmente os investigadores) colocaram o acusado como batedor, mas na ocasião só estava como motorista do corréu RONALDO, pois esse não tinha CNH e disse que tinha um assunto para resolver na região. Não havia drogas em poder do denunciado. Conhece os corréus RONALDO e MICHELI. Nega qualquer envolvimento com os acusados. Disse que chegou no hotel em um dia e no outro já foi preso (fl. 4139).

Na fase policial o corréu CELSO calou-se (fl. 2590), tendo aduzido em Juízo que nega os fatos. Disse que estava saindo de sua residência, quando foi preso pelos policiais. Nega que tenha apelido de 'Portuga'. MÁRCIO JOSÉ é filho do denunciado. Os adolescentes Gustavo e Celso são netos do interrogado, porém não moravam na mesma cidade. Afirma que nunca foi traficante. Disse que o corréu MÁRCIO trabalhava em uma usina de asfalto. Nunca soube de envolvimento com o tráfico de drogas do corréu MÁRCIO. Nega que tenha usado seus netos para a prática do tráfico de drogas. Soube que os adolescentes Celso e Gustavo tinham envolvimento com tráfico de drogas, e afirma que o interrogado foi preso por causa deles, tendo em vista que no momento da prisão estava dentro de casa. Na época dos fatos, o acusado já era deficiente físico (fl. 4198).

Na fase policial o corréu MÁRCIO JOSÉ calou-se (fl. 2593). Em Juízo aduziu que não tem participação no tráfico de drogas. Nega que o corréu ADEMÍLSON fosse o fornecedor de drogas do interrogado. Soube da apreensão de drogas com o adolescente Celso Neto depois que ele foi preso. Afirma que nenhuma droga foi encontrada em sua posse. Disse que os adolescentes moravam com o pai do interrogado, o corréu CELSO, portanto não tinha conhecimento se os adolescentes praticavam o tráfico de drogas. Trabalhava como 'rasteleiro' em uma empresa de asfalto. Já foi usuário de drogas, mas nunca comercializou os entorpecentes (fl. 4199).

Na fase policial, o acusado JAIR calou-se (fl. 1656), tendo aduzido em Juízo que estava praticando o tráfico de drogas, pois estava desempregado e precisava sustentar sua família, mas afirma que nenhum dos fatos imputados aos autos foi realizado pelo interrogado. Já foi preso anteriormente por posse de arma de fogo. Conhece os corréus WAGNER e ADEMÍLSON, porque trabalharam na obra do interrogado. Nega que tenha envolvido os adolescentes na prática do tráfico. Recorda-se do Delegado Dr. Marcel e do Investigador Ronaldo. Nega que era associado com os corréus WAGNER e ADEMÍLSON para o fim de tráfico de drogas. Afirma que 'Missinho' realizou uma obra para o interrogado. O acusado trabalhava na casa própria e pedia algumas ferramentas para ADEMÍLSON, por isso nos diálogos havia termos como 'enxada', 'colher', etc., conforme fl. 530. O corréu WAGNER também trabalhou na obra da casa do interrogado. Os corréus atuaram em épocas diferentes na obra. Afirma que o termo 'flagrante' era comum de ser usado entre o interrogado e os acusados. Nega que tenha dado drogas para os adolescentes Pedro e 'Matheuzinho'. Nega que tenha vínculo com o fato relacionado ao adolescente 'Matheuzinho', Anderson e Allan. Nunca foi usuário de drogas. Disse que quando houve a prisão do adolescente Pedro, foi pedido ao denunciado que ajudasse na nomeação de um advogado, que foi o Dr. Ernesto Nóbile (fl. 4040).

Na fase policial o corréu WAGNER permaneceu em silêncio, alegando que preferia se manifestar apenas em Juízo (fl. 2596). Em Juízo relatou que é inocente. Acredita que teve seu nome envolvido no processo porque conversa com muitas pessoas e acabou

sendo considerado traficante. Costuma conversar com o corréu JAIR e com familiares do interrogado. Em 2017 estava preso, por tentativa de homicídio. Não conhece o